

# 12 Notar Checkliste und Handelsregisterlogik

Interne Pre-Closing-Checkliste für die deutsche Notar- und Handelsregisterebene. Im Datenraum als „04 Closing/Notary“ abgelegt. Fiktiv.

## 1. Notariat und Termin

| Punkt                                    | Status                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notariat                                 | Notariat Schwartz, Frankfurt am Main, Dr. Edelgard Schwartz                                                                                           |
| Slot Beurkundung                         | Donnerstag, 16.07.2026, 09:00 bis 14:00, Saal A                                                                                                       |
| Vorbesprechungstermin                    | Montag, 13.07.2026, 11:00 (per Video)                                                                                                                 |
| Beurkundungssprache                      | Deutsch                                                                                                                                               |
| Begleitende Übersetzung Englisch         | ja, für Mandantin Kunigunde Reiter und Northbridge-Vertreter                                                                                          |
| Vollmachten Investoren                   | ausstehend, müssen vor Beurkundung in beglaubigter Form vorliegen                                                                                     |
| Apostillen                               | für Vollmacht der luxemburgischen Northbridge SCS, beglaubigt durch luxemburgisches Notariat, mit Apostille nach Haager Übereinkommen, Frist beachten |
| Beglaubigte Übersetzung Englisch-Deutsch | für Vollmachten, soweit englisch ausgestellt                                                                                                          |

## 2. Beurkundungspflichtige Vorgänge

### (a) Erste Beurkundung — Kapitalerhöhungsbeschluss und Satzungsänderung

1. **Gesellschafterversammlung** der Kometenfalter Systems GmbH zur Beschlussfassung über: - Erhöhung des Stammkapitals von 30.000 EUR um neue Geschäftsanteile (Anzahl noch zu bestimmen, abhängig von Pool-Shuffle und Convertible-Wandlung). - Anpassung des Stammkapitals und der Geschäftsanteile nach Wandlung des Tante-Ermelind-Convertibles, soweit diese vor oder gleichzeitig mit der Series-A-Eintragung erfolgt. - Änderung der Satzung in Paragraph 4 (Stammkapital), Paragraph 6 (Vinkulierung), Paragraph 8 (Beschlussmehrheiten Veto-Themen), Paragraph 11 (Beirat) und Paragraph 12 neu (Vorzugsrechte Series A). - Bestellung des Investor Director in den Beirat. - Aufstockung des Beirats von 3 auf 5 Mitglieder. - Genehmigung des SHA als satzungsergänzender Vereinbarung.
2. **Übernahmeerklärungen** der neuen Investoren nach Paragraph 55 GmbHG.
3. **Neue Gesellschafterliste** nach Paragraph 40 GmbHG, vom Notar einzureichen.
4. **Anmeldung** der Kapitalerhöhung zum Handelsregister durch Geschäftsführer mit Erklärungen zur Einlageleistung nach Paragraph 57 GmbHG.

### (b) Zweite Beurkundung — Wandlung Convertible Tante Ermelind

1. **Übernahmeerklärung** Tante Ermelind Capital UG für gewandelte Geschäftsanteile.
2. **Genehmigung** durch Gesellschafterversammlung.
3. **Eintragung** im Rahmen der Kapitalerhöhung.

### (c) Dritte Beurkundung — Anteilsabtretung Stahlauge Seed-Bestand

1. **Soweit notwendig** für die Anpassung der Beteiligungsstruktur bei Pool-Shuffle.
2. Häufiger Punkt: Stahlauge will Bestätigung der Seed-Präferenz. Es genügt eine vertragliche Bestätigung im Series-A-SHA, ohne Anteilsabtretung. Nur wenn Anteile umsortiert werden, beurkundungspflichtig.

**(d) Vierte Beurkundung — Optionale Anteilsabtretung Gründer für Vesting-Klausel**

1. **Treuhand- oder Call-Optionsstruktur** kann beurkundungsbedürftig sein, soweit eine konkrete Übertragungspflicht für Unvested Shares begründet wird (Paragraf 15 Absatz 4 GmbHG).
2. Alternativ: bedingte Anteilsabtretung mit aufschiebender Bedingung Bad-Leaver-Ereignis. Vor- und Nachteile abwägen.

**3. Sprachfragen Beurkundung**

| Vorgang                                 | Sprache                                            | Rechtsgrundlage und Hinweise                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschluss Gesellschafterversammlung     | Deutsch                                            | Paragraf 5 Absatz 1 BeurkG                                                                                                              |
| Übernahmeerklärung neuer Gesellschafter | Deutsch                                            | Paragraf 5 BeurkG, Übersetzung als Anlage zulässig                                                                                      |
| Anteilsabtretung                        | Deutsch                                            | Paragraf 15 Absatz 3 GmbHG, Paragraf 5 BeurkG                                                                                           |
| Satzung neu                             | Deutsch                                            | Paragraf 53 GmbHG, Paragraf 5 BeurkG                                                                                                    |
| Vollmacht Investor                      | Deutsch oder Englisch mit beglaubigter Übersetzung | Paragraf 5 Absatz 2 BeurkG analog                                                                                                       |
| SHA und Investment Agreement            | Englisch                                           | Paragraf 5 BeurkG nicht anwendbar, da keine Beurkundungspflicht; soweit beurkundungspflichtige Verpflichtungen enthalten, mitbeurkunden |
| Beirats-Geschäftsordnung                | Englisch                                           | nicht beurkundungspflichtig                                                                                                             |
| Side Letters Investor                   | Englisch                                           | nicht beurkundungspflichtig                                                                                                             |

**4. Einheitsdoktrin und Mitbeurkundung**

Achtung: Wenn das SHA in englischer Sprache Verpflichtungen zur Anteilsübertragung, zur Übernahme von Geschäftsanteilen oder zu Änderungen der Satzung enthält, kann nach der Einheitsdoktrin der gesamte SHA mitbeurkundungspflichtig sein. Klassische Fälle bei Drag-Along-Klauseln, Tag-Along-Klauseln, Pre-Emption-Klauseln, Founder-Vesting-Klauseln mit Call-Option.

Praxislösung: Zwei-Stufen-Dokumentation, bei der die beurkundungspflichtigen Verpflichtungen in einer beurkundeten Rahmenvereinbarung (z. B. „Master Investment and Subscription Agreement“ auf Deutsch oder als beurkundete englische Fassung) konzentriert werden, während die schuldrechtlich-rein vertraglichen Elemente im SHA in englischer Sprache verbleiben. Ungeprüfte Konsolidierung in einem Dokument kann zur Gesamtnichtigkeit führen.

**5. Handelsregisterlogik**

1. **Reihenfolge:** erst Kapitalerhöhung beurkunden, dann Anmeldung beim Handelsregister, dann Eintragung. Series-A-Investoren werden mit Eintragung Gesellschafter. Bis dahin: nur schuldrechtliche Position.
2. **Liste neuer Gesellschafter:** Notar reicht nach Eintragung die neue Liste nach Paragraf 40 GmbHG ein. Erst dann gilt der neue Investor als gegenüber der Gesellschaft legitimiert.
3. **Wandeldarlehen:** muss vor oder gleichzeitig mit der Series A gewandelt werden, sonst Wandlung in der Folge mit zusätzlichem Notartermin.
4. **VSOP:** virtuelles Programm, keine Handelsregisterwirkung. Aber kommunikative Disclosure im Cap Table.
5. **Wirtschaftliche Berechtigung:** nach Geldwäschegesetz Meldung an Transparenzregister, sobald neue wirtschaftlich Berechtigte (Northbridge, Krämer Angel Pool) die Schwellen erreichen. Innerhalb der Frist nach Paragraf 20 GwG.

## 6. Frist- und Dokumentenpfadliste

| Aktion                                     | Frist vor Closing             | Verantwortlich               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Notar-Vorbesprechung                       | T minus 3 Tage                | Adelheid von Westarp         |
| Final Cap Table                            | T minus 5 Tage                | Hildemar K. + Olaf Eichholtz |
| Übernahmeerklärungen Investoren            | T minus 7 Tage Entwurf        | Hildemar K.                  |
| Vollmachten Investoren beglaubigt          | T minus 5 Tage                | Brackenmuir & Quint          |
| Apostille luxemburgische Vollmacht         | T minus 5 Tage                | Northbridge                  |
| Wandlung Tante Ermelind Wandlungsschreiben | T minus 7 Tage                | Hildemar K. + Frau Stein     |
| Beschluss Pool-Erhöhung                    | T minus 0, in der Beurkundung | Notar                        |
| Anmeldung Handelsregister                  | T minus 0 nach Beurkundung    | Notar                        |
| GwG-Meldung Transparenzregister            | T minus 0 plus 14 Tage        | Geschäftsführer              |

## 7. Kommentar Adelheid

Ich verlange für diese Akte vor dem Notar drei harte Sachen: (a) das Cap-Table-Modell muss in einer Excel-Version vorliegen, die Schritt für Schritt nachvollziehbar ist; (b) jede Klausel im SHA, die eine Verpflichtung zur Übertragung oder Übernahme von Anteilen enthält, ist Hildemar in einem Memo aufgelistet und Roswitha gegenzeichnet; (c) wir gehen am Vorabend mit dem Notariat die Dokumentenmappe physisch durch. Wer das im letzten Closing-Memo unterlässt, sitzt im nächsten Closing-Memo nicht mehr in der ersten Reihe.